	직원연수	2026학년도 1분기	명진초등학교
	2026.3.9.	음주운전 징계 기준	교감

Ⅰ 음주운전 형사처벌 기준

☐ 음주운전 행정처분 * 「도로교통법 시행규칙」 [별표28]

구 분	처 분	비 고
○ 혈중알코올농도 0.03% 이상으로 운전을 하다가 교통사고로 사람을 죽게 하거나 다치게 한때 ○ 혈중알코올농도 0.08% 이상의 상태에서 운전한 때 ○ 경찰공무원의 음주 측정 요구에 불응한 때	운전면허 취소	도로교통법 제93조
○ 혈중알코올농도 0.03% 이상 0.08% 미만으로 운전한 때	운전면허 정지	제44조제1항

☐ 음주운전 벌칙 * 「도로교통법」 제148조의2

구 분		벌 칙	비 고
○ 혈중알코올농도 0.03 이상 0.08% 미만		1년 이하 징역이나 500만원 이하의 벌금	
○ 혈중알코올농도 0.08 이상 0.2% 미만		1년 이상 2년 이하의 징역이나 500만원 이상 1천만원 이하 벌금	
○ 혈중알코올농도 0.2% 이상		2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만원 이상 2천만원 이하 벌금	
○ 음주 측정 불응		1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금	
2회 적발시	○ 혈중알코올농도 0.03 이상 0.2% 미만	1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금	가중 처벌
	○ 혈중알코올농도 0.2% 이상	2년 이상 6년 이하의 징역이나 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금	

※「도로교통법」 벌칙 적용을 위한 음주운전 횟수 산정 시 「도로교통법 부칙」<법률 제16037호,2018.12.24.>에 따라 2001년 6월 30일 이후 적발된 음주운전부터 산정

☐ 음주운전 방조자(동승자 포함) 처분 * 「형법」 제32조

구 분	벌 칙	비 고
○ 단순한 방조행위의 경우	1년 6개월 이하 징역 또는 500만원 이하의 벌금	
○ 적극적 방조행위의 경우	3년 이하의 징역 또는 500만원 이상 1천만원 이하 벌금	차키 제공 등

	직원연수	2026학년도 2분기	명진초등학교
	2026.5.11.	음주운전 징계 기준	교감

II 음주운전 징계 기준

□ 「공무원 징계령 시행규칙」 [별표 1의5] 〈시행 2021.12.30.〉

음주운전 징계기준

구 분			징계기준
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만		정직 – 감봉
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우		강등 – 정직
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우		**해임 – 정직**
	음주측정 불응의 경우		**해임 – 정직**
2회 음주운전을 한 경우			파면 – 강등
3회 이상 음주운전을 한 경우			파면 – 해임
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등 – 정직
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			파면 – 강등
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임 – 정직
	사망사고의 경우		파면 – 해임
	사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임 – 정직
		인적 피해 후 도주한 경우	파면 – 해임
운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		파면 – 해임
	면허정지 처분을 받은 경우		해임 – 정직

▢ 「교육공무직원 음주운전 징계양정 기준」

부산광역시교육감 소속 교육공무직원 취업규칙 [별표 1-3]

<table>
<tr><th colspan="2">유 형 별</th><th>징계요구
(처리기준)</th><th>징계기준</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">최초 음주운전을 한 경우</td><td>혈중알코올농도 0.08% 미만인 경우</td><td rowspan="3">경·중징계</td><td>감봉-견책</td><td rowspan="5">1. 음주운전이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 운전한 것을 말한다.
2. 음주운전으로 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다.
3. "중상해"란 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, 사지절단 등 신체 중요부분의 상실·중대변형, 신체기능의 영구상실 등 완치 가능성이 희박한 불구·불치의 부상·질병 또는 이에 상응하는 부상·질병을 말한다.
4. "운전업무 관련 교육공무직원"이란 운전을 주요 업무로 하는 근로자를 말한다. 다만 운전업무 관련 교육공무직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허 취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 처분을 받아야 한다.</td></tr>
<tr><td>혈중알코올농도 0.08% 이상인 경우 또는 음주측정에 응하지 않은 경우</td><td>정직-감봉</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 운전을 한 경우</td><td>정직-감봉</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우</td><td rowspan="8">중징계</td><td>해고-정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">2회 음주운전을 한 경우</td><td>해고-정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">3회 이상 음주운전을 한 경우</td><td>해고</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우</td><td>해고-정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주운전으로 인적 또는 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우</td><td>해고-정직</td></tr>
<tr><td colspan="2">음주운전으로 사망사고를 일으킨 경우</td><td>해고</td></tr>
<tr><td rowspan="2">운전업무 관련 교육공무직원이 음주운전을 한 경우</td><td>운전면허 취소처분을 받은 경우</td><td>해고</td></tr>
<tr><td>운전면허 정지처분을 받은 경우</td><td>해고-정직</td></tr>
</table>

※ 교육공무직원 음주운전 처벌 징계사유 신설 (2019. 7. 16. 시행)

	직원연수	2026학년도 3분기	명진초등학교
	2026.9.7.	음주운전 징계 기준	교감

Ⅲ 기타 참고사항

1. 음주운전 징계 공무원 승급제한 6개월 가산

○ 근거: 「공무원 보수규정」 제14조, 「지방공무원 보수규정」 제13조

○ 내용: **음주운전 징계** 공무원의 승급 제한 기간에서 6개월 추가

- 강등: 처분기간(3월) + 18개월 + 6개월(가산)
- 정직: 처분기간(1~3월) + 18개월 + 6개월(가산)
- 감봉: 처분기간(1~3월) + 12개월 + 6개월(가산)

2. 음주운전 징계 공무원 특별승진임용 제한

○ 근거: 「교육공무원임용령」 제15조, 「공무원임용령」 제35조의2

○ 내용: 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 **음주운전** 또는 같은 조 제2항에 따른 **음주측정 불응**으로 **징계**받은 자는 명예퇴직 시 특별승진임용 제한

3. 음주운전 징계 공무원 성과상여금 미지급

○ 근거: 교육공무원 성과상여금 지급 지침(교원인사과), 성과상여금 지급 계획(총무과)

○ 내용: 금품·향응수수, 성적조작, 성관련비위, **음주운전을** 사유로 징계를 받은 경우 성과상여금 지급할 수 없음

4. 음주운전 징계 공무원 정부포상 추천 제외

○ 근거: 「정부포상업무지침」

○ 내용: 재직 중 음주운전으로 징계 및 불문경고 처분을 받은 자는 주요 비위자에 해당되어 상훈법 및 동법 시행령에 의한 훈·포장(**퇴직포상 포함**), 정부표창 규정에 의한 **대통령 표창 및 국무총리 표창, 모범공무원 선발 추천 제외**

※ 2015년 7월 1일 이후 음주운전, 공금 횡령·유용, 금품·향응 수수, 성범죄 등 주요 비위로 **징계** 또는 형사처벌을 받은 경우 비위 횟수 및 처벌 수위와 관계없이

정부포상(재직 및 퇴직)대상에서 영구배제(선고유예를 받은 경우 포함)

5. 음주운전 교통사고 빅데이터 분석 결과

○ 연도별 음주운전 사고현황(2018~2023년)

- 음주운전 교통사고(95,331건), 사망(1,507명)·부상(155,518명)

구분	사고건수				사망(명)	부상(명)
	음주운전 (건)		전체사고 (건)	전체사고 중 음주사고율 (%)		
	연간	일평균				
합계	95,331	44	1,254,296	7.6	1,507	155,518
2018년	19,381	53.1	217,148	8.9	346	32,952
2019년	15,708	43.0	229,600	6.8	295	25,961
2020년	17,247	47.3	209,654	8.2	287	28,063
2021년	14,894	40.8	203,130	7.3	206	23,653
2022년	15,059	41.3	196,836	7.6	214	24,261
2023년	13,042	35.7	198,296	6.6	159	20,628

○ 시간대·요일별 음주운전 사고건수(2018~2023년)

- 금요일 밤(22시~24시) 가장 많이 발생, 토요일이 음주사고 건수 가장 많음
- 평일(월~목) 대비 주말(금~일) 증가율 높음

요일 / 시간대	합계	월	화	수	목	금	토	일
합계	95,331	11,157	11,973	12,752	13,206	14,180	17,076	14,987
00시-02시	13,947	1,155	1,673	1,771	1,924	2,105	2,926	2,393
02시-04시	8,142	747	928	979	973	1,034	1,796	1,685
04시-06시	5,969	612	640	667	700	734	1,356	1,260
06시-08시	5,019	570	549	601	712	683	965	939
08시-10시	3,622	413	446	472	559	520	669	543
10시-12시	2,499	302	276	274	315	316	532	484
12시-14시	2,746	357	330	333	304	372	509	541
14시-16시	4,022	481	504	496	508	533	726	774
16시-18시	5,975	792	713	745	704	794	1,097	1,130
18시-20시	9,476	1,217	1,179	1,300	1,196	1,332	1,610	1,642
20시-22시	14,592	1,975	1,980	2,146	2,176	2,286	2,195	1,834
22시-24시	19,322	2,536	2,755	2,968	3,135	3,471	2,695	1,762

※ 자료출처: 도로교통공단 교통사고분석시스템

	직원연수	2026학년도 4분기	명진초등학교
	2026.11.9.	음주운전 징계 기준	교감

Ⅳ 음주운전 사례 및 징계 현황

사례1. 음주측정거부(도로교통법 위반) **【중징계(정직3월)】**

○○○는 2023년 □월 부산진경찰서 △△지구대 소속 경위로부터 술냄새가 심하게 나는 등 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 약 30분동안 3회에 걸쳐 음주측정에 응할 것을 요구하였으나 입김을 불어 넣는 시늉만 하는 방법으로 회피하여 「구약식」 처분을 받음

사례2. 음주운전(도로교통법 위반) **【중징계(정직3월)】**

○○○는 2022년 □월 **혈중알코올농도 0.175%**의 술에 취한 상태로 서구 △△횟집 근처 주차장에서부터 동구 부산항국제여객터미널 앞까지 약 3㎞구간을 운전하여 「구약식」 처분을 받음

사례3. 음주운전(도로교통법 위반) **【경징계(정직2월)】**

○○○는 2023년 □월 **혈중알코올농도 0.151%**의 술에 취한 상태로 연제구 연산교차로에서 동래구 △△아파트 입구까지 약 3㎞구간을 운전하여 「구약식」 처분을 받음

사례4. 음주운전(도로교통법 위반) **【경징계(감봉2월)】**

○○○는 2022년 □월 **혈중알코올농도 0.067%**의 술에 취한 상태로 연제구에 있는 아파트 옆 도로상부터 진구 앞 도로상까지 약1킬로미터를 운전하여 「구약식」 처분을 받음

사례5. 음주운전 동승자(형법 위반-방조) **【경징계(견책)】**

○○○는 2022년 □월 금정구 인근에서 **혈중알코올농도 0.085%**의 운전자가 술에 취한 상태로 운전한다는 사실을 인지하였음에도 조수석에 동승하여 음주운전 방조로 「구약식」 처분을 받음